

1500206-12.2021.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2166103/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 18593990 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 529/21/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2166103 - DEL.POL.S.CRUZ DAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500206-12.2021.8.26.0613 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500206-12.2021.8.26.0613

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2166103/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 18593990 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 529/21/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2166103 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 529/21/200 -

DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, "no dia 19 de junho de 2021, por volta das 03h10min, na Floriano Peixoto, altura do nº 10, em Santa Cruz das Palmeiras SP, ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA, qualificado a fls. 05, trazia consigo, para fins de tráfico, 30 porções de cocaína, com peso aproximado de 30,9 gramas; e 03 porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso aproximado de 5,88 gramas, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo de

constatação de fls. 12/13). Segundo se apurou, o acusado realizava o tráfico ilícito de entorpecentes no local dos fatos”.

O flagrante foi convertido em prisão preventiva (fls. 66/70).

Foi notificado (fls. 123) e apresentou defesa prévia (fls. 137/138). Recebida a denúncia, realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

O fato existiu. A materialidade está comprovada pela prova oral produzida; boletim de ocorrência (fls. 07/09); auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); auto de constatação preliminar (fls. 12/13) e laudos periciais definitivos (fls. 102/104 e 105/107), que atestam que as substâncias encontradas eram de uso proibido pela Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 (03 invólucros plásticos fechados por pressão, com 5,17 gramas líquidas de maconha e 30 microtubos plásticos do tipo "Eppendorf", com 8,85 gramas líquidas de cocaína).

Também não há dúvida da autoria.

A testemunha de acusação Márcio Costa Rodrigues disse em sede policial (fls. 02) que é “Policial Militar com sede de exercício na cidade de Santa Cruz das Palmeiras/SP, encontrava-se de serviço na companhia de seu colega de farda o SD PM Lucas. Segundo consta realizavam patrulhamento pelas ruas da cidade, na Rua Brito Pereira, foi avistado o veículo GM Chevette de placas BIH-9772 de Sta Cruz das Palmeiras/SP, imprimindo certa velocidade, motivando o acompanhamento do veículo, sendo abordado na Rua Floriano Peixoto. Durante a verbalização, pedindo para que o motorista identificado como Antonio Erisvaldo Gomes de Souza e o passageiro Antonio Marcos Rodrigues da Silva, desembarcassem do veículo, o depoente visualizou o passageiro dispensando uma pochete debaixo de seu banco. Ato contínuo realizada busca pessoal e nada de ilícito localizado com ambos, todavia durante fiscalização de trânsito e vistoria no interior do veículo, localizada a referida pochete contendo 30 eppendorfs, acondicionando substância semelhante a droga cocaína, pesando 30,90 gramas e 03 porções de substância esverdeada com os padrões da maconha com peso de 5,88 gramas, bem como R\$40,00 em notas fracionadas. Indagados quanto aos fatos, negaram a propriedade dos entorpecentes. Em seguida proferida voz de prisão ao passageiro Antonio Marcos Rodrigues da Silva por tráfico de drogas. Com relação ao motorista foi constatado não ser legalmente habilitado e quando abordado não oferecia perigo a segurança do trânsito”.

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que estava em patrulhamento de rotina na 13 de maio, passou um carro voyage em alta velocidade sem respeitar a placa pare, o que chamou a atenção da Equipe. Fizeram a abordagem. Antes do motorista abrir o vidro, percebeu que o passageiro da frente jogou uma pochete embaixo do banco, em frente ao porta luva. Estavam 4 pessoas no veículo. Na pochete encontrou 30 porções de cocaína e 2 de maconha. O delegado de plantão orientou que apenas o réu e o motorista fossem levados à delegacia. O carro não tinha insulfilm, conseguiu ver nitidamente o réu tirando a pochete e jogando embaixo do banco.

A testemunha de acusação Lucas Francisquelli Gonçalo disse em sede policial (fls. 03) que é “Policial Militar com sede de exercício na cidade de Santa Cruz das Palmeiras/SP, encontrava-se de serviço na companhia de seu colega de farda o CB PM Marcio. Notícia que realizavam patrulhamento pelas ruas da cidade, na Rua Brito Pereira, sendo avistado o veículo GM Chevette de placas BIH-9772 de Sta Cruz das Palmeiras/SP, deslocando em velocidade, sendo necessária a realização de acompanhamento do veículo. Na sequência o auto GM Chevette foi abordado na Rua Floriano Peixoto. Dada voz de comando no sentido de parar o veículo, obedecendo, o veículo estacionou em via pública, desembarcando o motorista identificado como Antonio Erisvaldo Gomes de Souza e o passageiro Antonio Marcos Rodrigues da Silva. O CB PM Marcio visualizou o passageiro dispensando uma pochete debaixo de seu banco. Na sequência, realizada busca pessoal e nada de ilícito encontrado com ambos, todavia durante fiscalização de trânsito e vistoria no interior do automóvel, localizada a referida pochete contendo 30 eppendorfs, acondicionando

substância semelhante a droga cocaína, pesando 30,90 gramas e 03 porções de substância esverdeada com os padrões da maconha com peso de 5,88 gramas, bem como R\$40,00 em notas fracionadas. Indagados quanto aos fatos, negaram a propriedade das drogas. Em seguida proferida voz de prisão ao passageiro Antonio Marcos Rodrigues da Silva por tráfico de drogas. O auto GM Chevette foi liberado no local para pessoa devidamente habilitada”.

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que estava em patrulhamento e avistou um chevette verde em alta velocidade. O depoente fez a busca pessoal no réu e no motorista, não encontrou nada. Seu parceiro encontrou na busca veicular uma pochete com drogas, e ele teria visto o réu dispensá-la. No carro estavam apenas o motorista e o passageiro, ambos foram conduzidos pela delegacia.

O réu Antônio Marcos Rodrigues da Silva permaneceu em silêncio na fase policial (fls. 05). Em Juízo, negou que a droga encontrada fosse encontrada. Está sofrendo injustiça dos policiais. Estavam em 4 pessoas no carro, um rapaz passou com o carro e pediu carona para comprar cigarro, e na volta foram abordados pela polícia. O policial Marcos foi até a viatura e apareceu com a pochete.

Com efeito, os policiais confirmaram em Juízo que avistaram um veículo em alta velocidade e por isso realizaram a abordagem. Presenciaram o réu escondendo uma pochete no banco do passageiro, local onde encontraram 30 porções de cocaína, 3 de maconha e dinheiro em espécie.

Não há nada nos autos que evidencie que o agente de segurança tenha motivo para incriminar o réu de forma proposital. Por isso, deve prevalecer a versão do agente público, que age presumidamente na forma a lei, e cujo relato é coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas existentes no processo. A jurisprudência é farta nesse sentido.

Por outro lado, embora a defesa alegue contradição entre os depoimentos dos policiais, o fato é que a suposta contradição é de um elemento lateral, que não tem aptidão para descredibilizar o depoimento dos policiais. É natural que, em decorrência do tempo, e do número de ocorrências similares que os policiais atendem, que não se lembrem com tal precisão de todos os elementos de uma abordagem, sendo que, no caso dos autos, se trata apenas de equívoco quanto à quantidade de passageiros no veículo.

Logo, está bem caracterizado o tráfico de drogas.

A prova é coesa e harmônica no sentido de que o réu conscientemente praticou o delito, realizando todos os elementos da norma incriminadora. Há tipicidade formal e material. Sua conduta foi contrária ao direito, era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seus atos e lhe era exigível comportamento diverso. A condenação é medida que se impõe.

Passo, pois, a dosar a pena.

O réu ostenta maus antecedentes (fls. 32/36), de forma que aumento a reprimenda em 1/6 e fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o réu é multireincidente, de modo que majoro a pena em 1/4 e fixo a pena provisória em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa.

Na terceira fase, nada a considerar.

Inaplicável, na espécie, o parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, uma vez que o acusado é reincidente específico, o que afasta o benefício.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

De acordo com o artigo 33, do Código Penal, ante quantum de pena aplicada e a reincidência, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

Igualmente inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse.

Também sem incidência do parágrafo 2º, do artigo 387, do CPP, já que a detração não irá alterar o regime prisional.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, na pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de

reclusão, em regime fechado, e pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, esta última no mínimo legal.

Mantenho a prisão preventiva, já que permanecem hígidos os motivos que levaram a sua decretação, destacando especialmente que o réu é multireincidente e possui inúmeras condenações criminais (fls. 177/181), sendo absolutamente necessária a custódia cautelar para se garantir a ordem pública e se evitar a reiteração delitiva.

Expeça-se guia de execução provisória.

No mais, declaro o perdimento em favor da União Federal dos valores apreendidos nos autos, pois demonstrado que são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas. Custas ex leges, observada a gratuidade que fica desde já deferida ao acusado.

Anote-se.

Expeça-se guia provisória.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal

Nos termos dos artigos 524, 524-A, 524- B e 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foram alterados pelo provimento 45/2018, defiro a incineração dos entorpecentes apreendidos, observando-se a necessidade de guarda de quantidade suficiente para mais dois exames a título de contraprova, nos termos do provimento 45/2018. Comunique-se a autoridade policial conforme §2º, do artigo 524-A.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C..

Santa Cruz Das Palmeiras, 19 de outubro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA